

1500225-21.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública, durante a luz do dia e em meio à atual pandemia, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500225-21.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500225-21.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON SANTOS DIAS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

ANDERSON SANTOS DIAS, já qualificado nos autos a fl. 11, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 14h50min, na Rua Hugo de Carvalho Ramos, 446, Trevo, nesta cidade e comarca de Praia Grande, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 23 (vinte e três) pedras de "crack" e 17 (dezesete) papелotes de cocaína, conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fl. 06-07, auto de constatação preliminar de fl. 08/09 e laudo pericial químico toxicológico de fl. 102/104.

Relatório final (fl. 79).

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2022 (fl. 80/81).

O réu foi citado (fl. 107), apresentou defesa prévia (fl. 111/112) e foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 113).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fl. 138).

Laudo pericial químico toxicológico a fl. 102/104.

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fl. 142/146).

A Defesa requereu a absolvição por falta de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal e a aplicação o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar máximo estabelecido no dispositivo. Requereu, ainda, a detração do tempo de prisão provisória para a definição do regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda, a substituição por pena não corporal e direito de recorrer em liberdade (fl. 150/165).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria estão comprovadas. A primeira pelo boletim de ocorrência (fl. 02/03), auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição e apreensão (fl. 06/07), auto de constatação (fl. 08/09) e laudo pericial químico toxicológico de fl. 102/104, que atestou positivo para a substância Cocaína. A segunda pelos relatos colhidos tanto em solo policial como em juízo.

O policial Jeferson, em juízo (fl. 138), reconheceu o réu em audiência. Estavam em patrulhamento e, ao adentrarem uma via, viram um indivíduo que portava uma sacola. Ele foi abordado porque soltou a sacola no chão ao avistar a viatura policial e disse que ela não lhe pertencia. No interior da sacola encontraram entorpecentes e dinheiro, mas não se recordou o conteúdo com exatidão.

No mesmo sentido o relato em juízo do policial Bruno (fl. 138). Reconheceu o réu em audiência. Estavam em patrulhamento no bairro Esmeralda e Ribeirópolis, e ao adentrarem a rua, visualizaram alguns indivíduos no local. O réu portava uma sacola, que foi dispensada quando ele visualizou a viatura. A sacola era de cor verde. Abordado, com ele foram encontrados os entorpecentes e o dinheiro. Ele disse que estava traficando no local.

Interrogado em juízo, o réu Anderson optou por permanecer em silêncio.

O conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta a ensejar a condenação. Os depoimentos dos policiais foram seguros e demonstraram indubitavelmente o envolvimento do réu com as drogas.

Não há falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada existe nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Registre-se o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não

defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) (grifei).

Os relatos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma com se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Não se vislumbra qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em acusar falsamente o réu, pois sequer o conheciam.

Patente, pois, que as provas produzidas foram suficientes a embasar a condenação do réu, o qual não trouxe aos autos nada que pudesse afastá-las, não se podendo falar, portanto, em insuficiência probatória e a subsequente absolvição.

Verifica-se, desse modo, que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR ANDERSON SANTOS DIAS, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/06. Em razão disso, passo a dosar a pena, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da lei 11.343/06.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu é primário. O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Assim, fixo a pena base do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) no mínimo legal em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Presente a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que o réu é primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ante a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a resultar na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo.

PENA DEFINITIVA: 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, no mínimo legal.

Por fim, ressalte, no tocante à pena de multa estabelecida para o tipo penal em apreço, que "não foram violados princípios constitucionais, porque o legislador ordinário, ao prever os elevados patamares mínimos e máximos para a pena pecuniária, que vão de 500 a 1.500 dias-multa, levou em conta a manifesta gravidade do delito de tráfico, que tanto prejuízo vem trazendo à sociedade, tanto é que equiparado a hediondo também por lei." (TJ-SP - APL: 00482035720118260050 SP 0048203-57.2011.8.26.0050, Relator: Aguinaldo de Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/05/2014, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 16/05/2014).

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública, durante a luz do dia e em meio à atual pandemia, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da decisão de fl. 54/59, cujas razões passam a fazer parte integrante da presente (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), e com fundamento no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderá o réu recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão no local em que se encontra.

Expeça-se guia de execução provisória para o devido encaminhamento ao estabelecimento prisional definido.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Autorizo, ainda, a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual contraprova.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.

Praia Grande, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA